คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๗๐-๑๕๗๑/๒๕๖๗ (กรรมการลูกจ้าง)

นาย ส โจทก์
กับพวกรวม ๒ คน

บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจ้าง ๓ ปี แม้มีเงื่อนไขทดลองงาน ๓ เดือน โดยลูกจ้างผ่านทดลองงานแล้วและลูกจ้างทำงานต่อจนครบสัญญาจ้าง ๓ ปี เมื่อนายจ้างมีหนังสือแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้าง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้

คดีนี้โจทก์ทั้งสอง ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โจทก์ที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมลูกจ้างมีวาระ ๓ ปี ตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญากับโจทก์ทั้งสอง อ้างว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างอันมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ทั้งที่ในความจริงโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างทดลองงานซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานต่อไปได้และจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้าง และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินเดือนเดือนละ ๑๗,๙๐๐ บาท ต่อคน นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะได้กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและหน้าที่เดิม

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือน และไม่ได้ให้สิทธิจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อใดก็ได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเนื่องจากเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างจึงไม่ต้องขออนุญาตต่อศาลแรงงาน จำเลยจ่ายเงินต่างๆ ที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองทำงานให้จำเลยครบ ๓ เดือน จำเลยยังคงให้โจทก์ทั้งสองทำงานต่อแสดงว่าโจทก์ทั้งสองผ่านทดลองงานโดยปริยาย สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึง

ไม่ใช่สัญญาจ้างทดลองงานอันจะถือว่าเป็นสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนต่อไป ถือได้ว่าสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ๓ ปี การที่จำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างจึงเป็นกรณีที่สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ เห็นว่า หนังสือเสนอการจ้างงานได้ระบุวันเริ่มทำงาน คือ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี แม้จะมีระยะเวลาทดลองงาน ๓ เดือน และมีข้อตกลงกำหนดว่า หากพนักงานมีความประสงค์ที่จะต้องการลาออกจากบริษัท พนักงานจะต้องทำการแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน แต่เมื่อโจทก์ทั้งสองผ่านการทดลองงานแล้วการทำงานต่อมาจึงไม่ใช่การทดลองงาน และไม่ปรากฏว่าคู่สัญญาประสงค์จะบังคับตามเงื่อนไขกำหนดไว้ให้โจทก์แจ้งล่วงหน้าเพื่อลาออกดังกล่าวอย่างแท้จริงแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสองตามหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้าง ระบุว่าบริษัทมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแจ้งท่านทราบบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน เนื่องด้วยสาเหตุและความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเลยยังได้จ่ายค่าจ้าง เงินสวัสดิการและค่าชดเชย โดยคำนวณถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร การแสดงเจนาของจำเลยที่ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานและโจทก์ทั้งสองรับทราบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ และให้ทำงานจนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จำเลยจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวไม่ต่อสัญญาฯ และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา